

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0844545-91.2024.8.14.0301

RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: DEIVISON CRISTIAN DA CONCEICAO VENANCIO

REPRESENTANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO, OAB/RJ 152.121-A

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, OAB/BA 17.023-A

DECISÃO

Trata-se de **recurso especial** (ID 35073836) interposto por DEIVISON CRISTIAN DA CONCEICAO VENANCIO, com fundamento na alínea “a”, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão (ID 30191556) proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria da Exma. Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que após foi integralizado pelo acórdão de julgamento de embargos de declaração de ID 34785031, cujas ementas têm o seguinte teor:

(ID 30191556): “Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO E CUSTOS DE REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, no qual se alegou a abusividade de juros remuneratórios, cobrança de tarifas e encargos indevidos (seguro prestamista e título de capitalização), bem como pleiteou devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados superam a média de mercado e configuram abusividade; (ii) verificar a legalidade da tarifa de avaliação e dos

custos com registro de contrato; (iii) apurar se a contratação de seguro prestamista e título de capitalização configurou venda casada; (iv) estabelecer se a cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada ficou abaixo da média divulgada pelo Banco Central, não ultrapassando os parâmetros jurisprudenciais que caracterizam abusividade, inexistindo motivo para revisão.

4. A tarifa de avaliação de bem e os custos com registro do contrato, desde que expressamente pactuados e comprovada a prestação do serviço, são legítimos à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A contratação compulsória de seguro prestamista e título de capitalização, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora ou a possibilidade de recusa, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, caracterizando venda casada.

6. A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, tratando-se de mero aborrecimento contratual, sem prova de prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não configura abusividade.

2. É legítima a cobrança de tarifa de avaliação e de custos com registro de contrato quando expressamente pactuados e comprovada a prestação do serviço.

3. Configura venda casada a exigência de seguro prestamista e título de capitalização sem opção de escolha do consumidor, devendo tais encargos ser expurgados e restituídos de forma simples.

4. A cobrança indevida de encargos não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 926, § 1º, e 932, IV e V, “a”; Res.-CMN 3.919/2010, art. 5º, VI”.

(ID 34785031): “Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RESTITUÍVEIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a prática de venda casada na contratação compulsória de seguro prestamista e título de capitalização em contrato de financiamento de veículo. O acórdão determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

2. O embargante alegou omissão na fundamentação quanto à inexistência de venda casada e quanto à aplicação da Taxa Selic em vez da fixação separada de juros e correção. Requereu ainda a exclusividade de intimação de patrono.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a venda casada sem considerar as provas de contratação voluntária do seguro; (ii) saber se há omissão quanto à atualização dos valores pela Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil; (iii) saber se o pedido de inclusão de patrono para intimação exclusiva pode ser conhecido nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão quanto à configuração de venda casada, devidamente reconhecida pelo acórdão com base na ausência de possibilidade de escolha pelo consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Verifica-se, contudo, omissão no ponto referente à atualização dos valores a serem restituídos. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, os arts. 389 e 406 do Código Civil passaram a prever expressamente a utilização da Taxa Selic como índice unificado de juros de mora e correção monetária.

6. A redação do dispositivo deve ser ajustada para adequação à legislação vigente à época da decisão, determinando-se a restituição simples com incidência da Taxa Selic.

7. O pedido de inclusão de advogado para fins de intimação exclusiva não pode ser conhecido nos embargos declaratórios, por constituir matéria de ordem administrativa.

8. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

9. *Embargos de declaração parcialmente providos.*

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação à restituição simples de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista e título de capitalização, quando caracterizada a venda casada.

2. A atualização monetária e os juros de mora de valores devolvidos em razão de nulidade contratual devem observar a Taxa Selic, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

3. Não cabe, em sede de embargos de declaração, o conhecimento de pedido de intimação exclusiva de advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CPC, arts. 86, 98, §§ 2º e 3º, 926, § 1º, 932, IV e V, "a", e 1.026, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 28.08.2013 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 12.12.2018 (Tema 972)”.
A parte recorrente alega, em resumo, que “O Acórdão ID 30191556, integrado pelo Acórdão ID 34785031, manifestou se expressamente sobre a devolução dos valores cobrados de forma indevida, decidindo pela restituição na forma simples e afastando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a restituição em dobro. Da mesma forma, o Tribunal de origem afastou a pretensão indenizatória, afastando a aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a venda casada configuraria apenas um aborrecimento do contrato. Por fim, o Tribunal estadual aplicou o artigo 86 do Código de Processo Civil de maneira desproporcional, imputando oitenta por cento das despesas processuais ao consumidor, o que evidencia o debate expresso sobre a norma processual federal”.*

A parte recorrente alega, em resumo, que “O Acórdão ID 30191556, integrado pelo Acórdão ID 34785031, manifestou se expressamente sobre a devolução dos valores cobrados de forma indevida, decidindo pela restituição na forma simples e afastando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a restituição em dobro. Da mesma forma, o Tribunal de origem afastou a pretensão indenizatória, afastando a aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a venda casada configuraria apenas um aborrecimento do contrato. Por fim, o Tribunal estadual aplicou o artigo 86 do Código de Processo Civil de maneira desproporcional, imputando oitenta por cento das despesas processuais ao consumidor, o que evidencia o debate expresso sobre a norma processual federal”.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 35713521).

É o relatório. Decido.

De início, cumpre observar que, embora a parte recorrente tenha interposto anteriormente o recurso especial de ID 30445675, contra o acórdão proferido no julgamento da apelação cível (ID 30191556), o presente recurso especial (ID 35073836) deve ser recebido como ratificação daquele, porquanto interposto após a prolação do acórdão integrativo de ID 34785031, que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte recorrida. Passo, assim, à sua análise.

O caso relatado se enquadra no disposto no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a sua correlação com o Tema nº 929 dos recursos repetitivos afetados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que discute a seguinte questão:

Tema 929/STJ: “Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC” (RESP Nº 1963770/CE).

Sendo assim, **determino o sobrestamento do feito** (art. 1.030, III, do CPC), utilizando-se do código do movimento (11975) de sobrestamento por recurso especial repetitivo, sendo afetado ao Tema nº 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), tendo em vista o disposto na Resoluções nº 235, 286 e 444 do Conselho Nacional de Justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador **LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO**

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará